

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2505/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด หลัง  
สวน

โจทก์

สืบตรี สามารถ พรหม นิ มิตร กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 15 วรรคสอง, มาตรา 16 (3)

แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซึ่งมีอาชีพรับราชการทหารกับพวกคือ สิบเอก ส. ร่วมกันกระทำผิดฆ่าผู้ตาย ผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนยิงสิบเอก ส. ถึงแก่ความตาย ก็ยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าตามฟ้องสิบเอก ส. เป็นนายทหารประทวนประจำการ เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16(3) เพราะยศทหารมิได้ใช้เฉพาะทหารประจำการเท่านั้น และการที่ผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงสิบเอก ส. อาจเป็นการป้องกันโดยชอบไม่มีความผิดก็ได้ จึงถือว่าผู้ตายกระทำผิดด้วยกันกับจำเลยทั้งสองไม่ได้ แม้ต่อมาโจทก์นำสืบได้ความว่าขณะถูกโจทก์กล่าวหาว่ากระทำผิด สิบเอก ส. รับราชการทหาร เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลังจากเมื่อศาลพลเรือนได้สั่งรับประทับฟ้องไว้แล้วว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ซึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 15 วรรคสอง ให้ศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ แม้โจทก์จะมีได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสิบเอก ส. ขึ้นฎีกา แต่

ปัญหานี้เป็นเรื่องอำนาจศาลซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกา  
จึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 83, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล  
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่อง  
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8  
ทวิ, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับ  
ที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 เรียงกระทงลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดย  
เจตนา จำคุกคนละ 16 ปี ฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก  
คนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุก  
คนละ 18 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มี  
เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ  
คุกคนละ 12 ปี ริบของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องระบุว่าจำเลยทั้งสองมียศทหารเป็น  
สิบตรี และมีอาชีพรับราชการทหาร และบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกับพวกคือ  
สิบเอกสุทิน ช่วยสุข กระทำผิด โดยมีได้ระบุว่าสิบเอกสุทินเป็นนายทหารนอก  
ราชการ และตามข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบก็ได้ความว่า ขณะที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลย  
ทั้งสองกับสิบเอกสุทินกระทำความผิด สิบเอกสุทินรับราชการทหาร จำเลยทั้งสองจึงเป็น  
บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498  
มาตรา 16(3) ศาลพลเรือนไม่มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา อุทธรณ์ข้อนี้  
ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นต่อไป พิพากษากลับให้  
ยกฟ้องโจทก์

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซึ่งมีอาชีพรับราชการ  
ทหารกับพวกคือสิบเอกสุทินร่วมกันกระทำความผิดคดีนี้หลายข้อหา เฉพาะข้อหาฆ่านาย  
อิง ทองบุญเกื้อ ผู้ตาย แม้โจทก์จะบรรยายไว้ด้วยว่านายอิงผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนยิงสิบ  
เอกสุทินพวกของจำเลยทั้งสองถึงแก่ความตายด้วยเช่นกัน ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ  
ถือว่าตามฟ้องสิบเอกสุทินเป็นนายทหารประทวนประจำการ และการกระทำของนาย  
อิงผู้ตายเป็นความผิด เพราะยศทหารมิได้ใช้เฉพาะทหารประจำการเท่านั้น และการที่  
นายอิงผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงสิบเอกสุทินอาจเป็นการป้องกันโดยชอบไม่มีความผิดดังที่  
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ก็ได้ เมื่อนายอิงผู้ตายไม่ใช่ผู้กระทำ  
ผิดย่อมจะเป็นผู้กระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยทั้งสองไม่ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสอง  
กับนายอิงผู้ตายกระทำความผิดด้วยกันจึงฟังไม่ขึ้น แต่เมื่อตามฟ้องจะถือว่าสิบเอกสุทิน  
เป็นนายทหารประทวนประจำการ เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามพระราช  
บัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16(3) ไม่ได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งประทับ  
ฟ้องจึงชอบแล้ว และแม้ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบได้ความว่า ขณะถูกโจทก์กล่าวหาว่า

กระทำผิดคดีนี้สืบเอกสุทินรับราชการทหาร เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลังจากเมื่อศาลพลเรือนได้สั่งรับประทับฟ้องไว้แล้วว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ซึ่งพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 15 วรรคสอง ให้ศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ แม้โจทก์จะมีได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสืบเอกสุทินขึ้นฎีกา แต่ปัญหานี้เป็นเรื่องอำนาจศาลซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาพิพากษาใหม่ในประเด็นข้ออื่นต่อไปตามรูปคดี

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |